

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 135/2531 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สัมฤทธิ์ ศ ธี ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 341, มาตรา 343

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 27

ก่อนที่ผู้เสียหายทั้งเก้าคนจะไปสมัครงานที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็ม.พี พนักงานของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวคนหนึ่งได้ไปชักชวนผู้เสียหายทั้งเก้าคนให้มาสมัครงานกับห้างหุ้นส่วน เมื่อผู้เสียหายทั้งเก้าคนมาพบจำเลยทั้งสองซึ่งทำงานอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนนั้น ได้ร่วมกันชักชวนผู้เสียหายให้ไปทำงานต่างประเทศ อ้างว่างานดี ค่าจ้างดี ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวมีความมั่นคงไม่หลอกลวง ทั้งจำเลยทั้งสองได้ทดสอบฝีมือผู้เสียหายทั้งเก้าคน พาไปตรวจโรคและทำหนังสือเดินทาง จำเลยทั้งสองได้รับค่าบริการจากผู้เสียหายคนละ 31,830 บาท พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยต่างแบ่งหน้าที่กันทำ จึงเป็นความผิดฐานเป็นตัวการฉ้อโกงประชาชน

จำเลยได้พุดชักชวนผู้เสียหายทั้งเก้าคนสมัครงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็ม.พี โดยพุดชักชวนและเรียกค่าบริการจาก จ.บ.และถ. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2526 ป. กับ ม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2526 จ.กับส.เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2526 จ. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2526 และ ต. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2526 รวม 5 วัน จึงเป็นความผิด 5 กระแส

การที่จำเลยพุดจาหลอกลวงชักชวนผู้เสียหายและประชาชนให้มาสมัครงานกับ
ห้างหุ้นส่วน เอ็ม.เอ็ม.พี ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักจัดส่งคนงานไปต่าง
ประเทศ การกระทำของจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายแต่อย่าง
ใด เพียงแต่อ้างเอาเหตุที่จะส่งผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศมาเป็นข้อหลอกลวง
เพื่อให้ได้เงินค่าบริการจากผู้เสียหายเท่านั้น กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยจัดหางานโดย
มิได้รับอนุญาตอันจะเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหา
งาน.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 341, 343 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคน
หางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้เงิน
286,470 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งเก้าคนคนละ 31,830 บาท

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 27 จำคุกคนละ 1 เดือน และมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 รวม 5 กระทง จำคุกจำเลยทั้งสองกระทง
ละ 5 ปี เมื่อรวมแล้วให้จำคุกคนละ 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา
4 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้เงินจำนวน 256,470 บาท แก่ผู้เสียหาย โดยให้

นายเฉลิม เงินแถบ 1,830 บาท นอกนั้นคนละ 31,830 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบด้วยมาตรา 86 โดยกระทำความผิดรวม 4กรรม ให้เรียง กระทลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4 จำคุกจำเลยทั้งสองกระทลงละ 1 ปี รวม 4 กระทลง เป็นจำคุกคนละ 4 ปี ให้ยกฟ้องความผิดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็ม.พี เป็นนิติบุคคล มีนายไพบูลย์ จันนารี เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวมิได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานจัดส่งคนงานไปต่างประเทศ การที่จำเลยทั้งสองพุดจาหลอกลวงชักชวนผู้เสียหายและประชาชนให้มาสมัครงานกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวโดยอ้างว่าห้างหุ้นส่วนดังกล่าวสามารถจัดส่งคนงานไปทำงานที่ประเทศดูไบโดยคนงานจะได้รับเงินเดือนสูง โดยเรียกค่าบริการจากผู้สมัคร ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงไปสมัครซึ่งแสดงว่าจำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายแต่อย่างใด จำเลยทั้งสองเพียงแต่อ้างเอาเหตุที่จะส่งผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศมาเป็นข้อหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินค่าบริการจากผู้เสียหายเท่านั้น ทั้งตามฟ้องโจทก์ก็บรรยายว่าจำเลยทั้งสองกับพวกมิได้รับอนุญาตจัดหางานและมิได้ดำเนินการติดต่อกับบริษัทใดๆ ที่ประเทศ

ดูไบ และไม่สามารถจัดส่งประชาชนที่มาสมัครงานไปต่างประเทศได้ ทั้งจำเลยทั้งสองกับพวกไม่มีเจตนาที่จะส่งประชาชนที่มาสมัครงานไปทำงานต่างประเทศแต่อย่างใด จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาตอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสองเกี่ยวกับความผิดฐานนี้ ศาลฎีกาเห็นชอบด้วยในผล

ส่วนคดีเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง ศาลชั้นต้นพิจารณาเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดเพียงผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบด้วยมาตรา 86 จึงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามฟ้องโจทก์หรือไม่ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า 'ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า ก่อนผู้เสียหายทั้งเก้าคนจะไปสมัครงานที่สำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็ม.พี ซึ่งมีนายไพบุลย์ จันนาริเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ นายเสนาะ เขียงอินทร์ ซึ่งทำงานอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวไปชักชวนผู้เสียหายทั้งเก้าคนให้มาสมัครงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว โดยจะรับสมัครคนงานไปทำงานที่ประเทศดูไบหลายตำแหน่ง เมื่อผู้เสียหายทั้งเก้าคนมาพบจำเลยทั้งสองซึ่งทำงานอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าว จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันชักชวนผู้เสียหายทั้งเก้าคนให้ไปทำงานต่างประเทศ อ้างว่า งานดี ค่าจ้างดี ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวมีความมั่นคง ไม่หลอกหลวง ทั้งจำเลยทั้งสองได้ทำการทดสอบฝีมือผู้เสียหายทั้งเก้า พาไปตรวจโรคและทำหนังสือเดินทาง จำเลยทั้งสองได้รับเงินค่าบริการต่างๆ ในการจัดหางานจากผู้เสียหายทั้งเก้าคน คนละ 31,830 บาท ผู้เสียหายทั้งเก้าคนได้ทำสัญญาไปทำงานต่างประเทศกับนายไพบุลย์หุ้นส่วนผู้จัดการ พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยต่างแบ่งหน้าที่กันทำ จึงเป็นความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันฉ้อโกง

ประชาชนตามฟ้องโจทก์ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นเพียงผู้สนับสนุนนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ในปัญหานี้ฟังขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 5 กระทง ไม่ใช่ 4 กระทง ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนั้น พิเคราะห์แล้ว คดีได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายทั้งเก้าคนว่า จำเลยทั้งสองได้พุดชักชวนให้ผู้เสียหายทั้งเก้าคนสมัครงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว โดยพุดชักชวนให้นายเฉลิม นามกิง นายบุญส่ง เงินแถบ และนายถม ทองชั้นลูก สมัครงานและเรียกเอาเงินค่าบริการต่างๆ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2526 นายประเทือง มาลัยนาค กับนายมานพ พุ่มพวง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2526 นายเฉลิม เงินแถบ กับนายสมศักดิ์ ทองมูล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2526 นายสฐี เนตรวิจิตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2526 และนายตี๋ทับ เสนีย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2526 การกระทำของจำเลยทั้งสองที่พุดชักชวนประชาชนผู้มาสมัครแต่ละวันดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อรวม 5 วันจึงเป็นความผิด 5 กระทง หาใช่ 4 กระทงดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก รวม 5 กระทง ให้เรียงกระทงลงโทษโดยจำคุกจำเลยทั้งสองกระทงละ 5 ปี เมื่อรวมแล้วให้จำคุกคนละ 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ประชา บุญวนิช-ดุษิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ